

2. El procurador de Cristina actúa con poder general y decide allanar a su poderdante en un litigio, ¿Es válida su actuación?

- a) Sí, siempre que comunique el allanamiento al tribunal.
- b) No, el allanamiento requiere poder especial.
- c) Sí, si el abogado de Cristina está presente en la vista.
- d) No, porque debe solicitarlo el abogado y no el procurador.

RESPUESTA CORRECTA: B

➤ **Poder general para la administración de bienes**

El poderdante otorga poder para que otra persona se encargue en su nombre de administrar su patrimonio. Se excluyen de este poder general la compraventa y la hipoteca.

➤ **Poder general amplio**

El poder otorga poder para que otra persona en su nombre actúe en cualquier tipo de acto, incluida la compraventa.

➤ **Poder especial**

El poderdante otorga poder a otra persona que tendrá facultades para un acto jurídico concreto.

3. LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD

La protección de la propiedad

1450

El propietario tiene una serie de acciones a su favor para la protección de su derecho y poder evitar que un tercero perturbe o viole su derecho. La acción por excelencia de protección del dominio es la **acción reivindicatoria**, aunque junto a ella se encuentran otras como pueden ser la **declarativa**, **negatoria** o **deslinde y amojonamiento**, la **tercería de dominio** o el **cerramiento de fincas**.

Acción reivindicatoria

1460

Como hemos dicho, la acción reivindicatoria es la acción por excelencia de protección del dominio, pues **otorga al titular del derecho de propiedad, la facultad de recuperar la posesión del bien del que se encuentra desposeído de forma ilegítima por parte del poseedor actual y sin título suficiente para esa posesión**. Se recoge en el artículo 348.2 del Código Civil cuando señala que «El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa o del animal para reivindicarlo».

CUESTIÓN

De los siguientes, ¿cuáles son considerados por la jurisprudencia como requisitos para que la acción reivindicatoria prospere?

- a) Título de dominio del demandante.
- b) Identificación e identidad de la cosa o animal objeto de la acción.
- c) Posesión por el demandado.
- d) Todas son correctas.

RESPUESTA CORRECTA: D

Conforme a lo anterior, podemos concluir que constituyen **presupuestos necesarios** para ejercitar la acción reivindicatoria:

- Que el actor sea el titular dominical del bien del que reclama la posesión de la que se le ha despojado.
- Que el demandado ostente la posesión de forma ilegítima, sin título suficiente para poseer.
- El bien del que reclama la posesión el actor ha de coincidir con el bien que posee ilegítimamente el demandado.

Además, en relación con la prueba de los requisitos exigidos jurisprudencialmente para que la acción reivindicatoria prospere es importante tener en cuenta que **es sobre el demandante bajo quien recae la carga de la prueba** (art. 217 de la LEC).

➤ **Título de dominio**

Constituye el primero de los requisitos de la acción reivindicatoria requiriéndose pues, al demandante, su título de dominio. Esto es, que por el demandante se demuestre la existencia a su favor de un justo título de dominio que acredite en forma fehaciente la propiedad de la finca en cuestión, debiendo señalarse además que el término técnico «título de dominio» no equivale a documento preconstituido, sino a justificación dominical, por lo que la acreditación del dominio ciertamente puede **llevarse a cabo por cualquiera de los medios de prueba legalmente admitidos** (entre otras, STS n.º 377/2010, de 14 de junio, ECLI:ES:TS:2010:3088).

A TENER EN CUENTA. Si el actor no prueba su dominio se absolverá al demandado, aunque posea sin título.

➤ **Identificación de la cosa**

La identificación y la identidad son esenciales respecto a la cosa reivindicada. Esta debe quedar concretada y determinada, de forma que pueda ser señalada y reconocida, concurriendo pues su identificación de forma totalmente evidenciada para que no ofrezca duda alguna de lo que se reivindica (entre otras, STS n.º 1151/2006, de 14 de noviembre, ECLI:ES:TS:2006:6770).

➤ **Posesión por otro**

Como tercer elemento, la acción reivindicatoria debe plantearse frente a los actuales poseedores. Esto es, **la acción reivindicatoria solo puede dirigirse contra el tenedor de la cosa.**

CUESTIONES**1. ¿Cabría ejercitar acción reivindicatoria frente al vendedor de la cosa?**

No. Es reiterada doctrina jurisprudencial la de que el comprador no puede instar frente a su vendedor, pues no cabe el ejercicio de acciones reales entre las partes de un contrato sino tan solo el de las propias del negocio jurídico celebrado.

2. En cuanto a la prescripción de la acción reivindicatoria, señala la respuesta correcta:

- a) Prescribe a los 6 años si el bien es mueble o a los 30 años si el bien es inmueble.
- b) Prescribe a los 5 años tanto si el bien es mueble como en caso de bien inmueble.
- c) Prescribe a los 30 años si el bien es inmueble y a los 6 años si el bien es mueble.
- d) Puede ejercitarse en cualquier momento pues es imprescriptible.

RESPUESTA CORRECTA: A

Son los artículos 1962 y 1963 del Código Civil los preceptos en los que se regulan los plazos de prescripción de las acciones reales sobre bienes muebles e inmuebles, respectivamente.

CUESTIÓN

Tras el fallecimiento de sus padres, Diana cambia la cerradura de uno de los pisos propiedad de estos y ocupa la vivienda, en la que habita desde hace 4 años. Tras la adjudicación de la herencia, el referido piso ha sido asignado a Javier, tu cliente. Sin embargo, y tras haber requerido de manera fehaciente a Diana que abandone la propiedad y proceda a hacer entrega de las llaves de la misma, esta sigue haciendo uso de la misma. Indica la respuesta correcta:

- a) Javier puede ejercitar una acción reivindicatoria frente a Diana.
- b) Javier puede ejercitar una acción declarativa de dominio frente a Diana.
- c) Javier no puede ejercitar una acción reivindicatoria frente a Diana al haber transcurrido más de 3 años desde que ocupó la vivienda.
- d) Javier no puede ejercitar una acción declarativa de dominio frente a Diana al haber transcurrido más de 3 años desde que ocupó la vivienda.

RESPUESTA CORRECTA: A

Cabe precisar, respecto de la cuestión anterior, que la atribución en testamento **no transmite por sí sola la propiedad**, no constituyendo pues, título suficiente para el ejercicio de la acción reivindicatoria, sino que para ello **se requiere la partición de la herencia**. Durante el periodo de indivisión que procede a la partición hereditaria, los herederos poseen el patrimonio del causante colectivamente, y en ese estado de indivisión ningún heredero puede reclamar para sí, sino para la comunidad hereditaria.

Acción declarativa de dominio

1470

La acción declarativa de dominio persigue la **declaración de dominio del actor frente a aquel que la niegue**.

CUESTIÓN

¿Cuál es la diferencia existente entre la acción declarativa de dominio y la acción reivindicatoria a la que hemos hecho alusión en el punto anterior?

La acción declarativa de dominio se diferencia de la acción reivindicatoria, en que el **objetivo** no es la recuperación de la posesión del objeto en litigio, sino constatar la titularidad del mismo.

La jurisprudencia es unánime al considerar que en el artículo 348 del Código Civil encuentran fundamento todas las acciones de protección del dominio, aunque no las mencione expresamente, como en el caso de la acción reivindicatoria.

En el caso de la **acción declarativa**, no es necesario que el demandado posea la cosa, ni que no ostente título para poseerla; se ejercitará la acción contra aquel que formalmente cuestione el derecho del propietario, posea la cosa o no, pues no se trata de recuperarla. Por lo demás, tiene los mismos requisitos que la acción reivindicatoria:

- El actor de la acción declarativa ha de ser, efectivamente, el dueño del objeto en litigio.
- Debe existir identidad entre la cosa que es propiedad del actor y la cosa que el demandado niega ser de titularidad de aquel.

1480

Acción negatoria

Otra de las acciones de protección del dominio es la **acción negatoria**, consistente en declarar que la propiedad del actor está libre de cargas y, por ello, el demandado no tiene derecho a perturbar y limitar el derecho del propietario. Va unida la mayoría de las veces a una acción de cesación.

En relación con la carga de la prueba, es importante advertir que corresponde al demandado la carga de probar que efectivamente tiene derecho sobre alguna facultad de la propiedad del actor.

CUESTIÓN

Ejercitada una acción negatoria que tiene por objeto la declaración de que la cosa no está sometida a un derecho real de servidumbre del demandando, con el fin de que se ordene judicialmente la cesación del mismo, ¿sobre cuál de las partes recae la carga de la prueba?

Pesará sobre el demandando la carga de la prueba relativa a la existencia de la servidumbre mientras que, el demandante (propietario) deberá acreditar la concreta perturbación que el demandando está llevando a cabo (en este sentido, STS n.º 1024/2006, de 13 de octubre, ECLI:ES:TS:2006:6502).

1490

Acción publiciana

La acción publiciana ha sido doctrinal y jurisprudencialmente definida como una faceta de la reivindicatoria a través de la que se permite al actor probar **su mejor título**, reclamando la cosa de quien la posea con menor derecho.

CUESTIÓN

¿Qué requisitos son exigidos jurisprudencialmente para que la acción publiciana prospere?

Los requisitos exigidos para el supuesto de la acción publiciana son, fundamentalmente, que se trate de una posesión exclusiva, de buena fe con justo título y en concepto de dueño, ejercitada frente a un poseedor de inferior derecho.

1495

Derecho por accesión

El derecho por accesión se regula en los artículos 353 a 383 del CC.

Tal y como prevé el artículo 353 del CC, la propiedad de los bienes da derecho por accesión a **todo lo que ellos producen, o se les une o incorpora, natural o artificialmente**.

A TENER EN CUENTA. El contenido del artículo 353 del Código Civil ha constituido una de las preguntas recaídas en el examen oficial de acceso a la abogacía en la primera convocatoria del año 2022.

Por lo tanto, pertenecen al propietario:

- Los **frutos naturales**: las producciones espontáneas de la tierra y los productos de los animales que formen parte de una empresa agropecuaria o industrial.
- Los **frutos industriales**: los que producen los predios de cualquiera especie a beneficio del cultivo o del trabajo.
- Los **frutos civiles**: alquiler de edificios, el precio del arrendamiento de tierras y el importe de las rentas perpetuas, vitalicias u otras análogos.

En cuanto al **derecho de accesión respecto a los bienes inmuebles**, el artículo 359 del CC dispone que todas las obras, siembras y plantaciones se presumen hechas por el propietario y a su costa, mientras no se pruebe lo contrario.

Respecto del **derecho de accesión respecto de los bienes muebles**, cuando dos cosas muebles, pertenecientes a distintos dueños, se unen de tal manera que vienen a formar una sola sin que intervenga mala fe, el propietario de la principal adquiere la accesoría, indemnizando su valor al anterior dueño.

CUESTIONES

1. Cuando se incorporan dos cosas ¿cuál de ellas se reputará principal?

- Ningunas de ellas se reputa principal.
- Ambas cosas se reputarán principales.
- La cosa a que se ha unido otra por adorno, o para su uso o perfección.
- El objeto de mayor volumen.

RESPUESTA CORRECTA: C

2. Entre dos cosas incorporadas, cuando no pueda determinarse por la regla del artículo 376 del CC cuál de las dos cosas es la principal, ¿cómo se procederá?

De acuerdo con el artículo 377 del CC, se reputará principal el objeto de más valor, y entre dos objetos de igual valor, el de mayor volumen. En la pintura y escultura, en los escritos, impresos, grabados y litografías, se considerará accesoría la tabla, el metal, la piedra, el lienzo, el papel o el pergamino.

Asimismo, cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento, los dueños respectivos pueden exigir la separación.

Sin embargo, cuando la cosa unida para el uso, embellecimiento o perfección de otra es mucho más preciosa que la cosa principal, el dueño de aquella puede exigir su separación, aunque sufra algún detrimento la otra a que se incorporó.

Acción de deslinde y amojonamiento

Tal y como prevé el artículo 384 del Código Civil, todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad. La finalidad del deslinde es la de determinar los límites de la propiedad para que el propietario tenga consciencia sobre cuál es el ámbito en el que puede ejercer sus facultades.

1500

A TENER EN CUENTA. Las acciones de deslinde y amojonamiento generalmente van unidas y consisten en establecer, por un lado, los límites de una finca y, por otro, de marcarlos físicamente para delimitar la zona de ejercicio de las facultades de dominio o del derecho que ostente el actor sobre la finca.

La acción de deslinde y amojonamiento puede realizarse:

- Por **acuerdo entre las partes**: aunque la ley no lo prevea expresamente, nada impide que las partes puedan llegar a un acuerdo sobre los límites de las fincas.
- Mediante **expediente de jurisdicción voluntaria** (arts. 104 a 107 de la LJV, remitiendo a la legislación hipotecaria —art. 200 de la LH— cuando se trate de fincas inscritas).
- Por medio de un **procedimiento contencioso**.

Está legitimado activamente para ejercitar la acción de deslinde cualquier propietario que no tenga claramente identificados sus linderos o cualquier titular de derechos reales, aunque no sea el de propiedad, siempre que los ejerzan sobre la finca sin delimitar.

La legitimación pasiva corresponde al propietario de la finca colindante o a los titulares de derechos reales sobre esa finca colindante.

CUESTIONES

1. ¿Qué requisitos son exigidos jurisprudencialmente para que la acción de deslinde prospere?

- a) Acreditar el derecho de titularidad de un derecho real sobre la finca a establecer los límites, bien sea de propiedad u otro derecho real.
- b) Demostrar colindancia con la finca del demandado.
- c) Probar que los lindes no están claros o son dudosos.
- d) Todas son correctas.

RESPUESTA CORRECTA: D

2. En relación con la prescripción de la acción de deslinde y amojonamiento, señale la respuesta correcta:

- a) Prescribe a los 6 años.
- b) Puede ejercitarse en cualquier momento pues es imprescriptible, aunque debe tenerse en cuenta que está sujeta a la usucapión.
- c) Prescribe a los 15 años.
- d) Prescribe a los 30 años.

RESPUESTA CORRECTA: B

A TENER EN CUENTA. El Tribunal Supremo en la **sentencia n.º 264/1976, de 5 de octubre, ECLI:ES:TS:1976:1219**, señala «(...) es cierto que frente a la imprescriptibilidad de la acción de deslinde debe prevalecer siempre la adquisición del dominio por la usucapión ordinaria o extraordinaria, al amparo de los repetidos artículos 1.957 y 1.959 (...)».

El artículo 385 del Código Civil establece una prelación de **criterios para proceder al deslinde**:

- Se preferirán los títulos de cada propietario.
- En su defecto, la posesión.
- En defecto de lo anterior, se preferirá cualquier otro medio de prueba.
- Finalmente, si ninguno de los anteriores medios de prueba es posible, se procederá al reparto del terreno en partes iguales (art. 386 del CC).
- El art. 387 del Código Civil establece que: «Si los títulos de los colindantes indicasen un espacio mayor o menor del que comprende la totalidad del terreno, el aumento o la falta se distribuirá proporcionalmente».

Tercería de dominio

1510

Con la tercería de dominio, regulada en los artículos 595 y ss. de la LEC, se pretende evitar la pérdida de titularidad como consecuencia de embargo o ejecución decretada por el juez en un procedimiento contra otro sujeto, ya que el deudor no es del verdadero titular del bien que pretende embargarse; esto es, se pretende la declaración de dominio y el levantamiento del embargo.

El Tribunal Supremo (**auto rec. 1360/2003, de 30 de enero de 2007, ECLI:ES:TS:2007:900A**), se refiere a la naturaleza de la tercería de dominio, estableciendo: «(...) la tercería de dominio tiene la naturaleza de un incidente en ejecución de sentencia que se encamina, directa y exclusivamente, a resolver sobre la idoneidad del bien objeto de la tercería para ser embargado, (...) la tercería de dominio no se concibe ya como proceso ordinario definitorio del dominio y con el efecto secundario del alzamiento del embargo del bien objeto de la tercería, sino como incidente, en sentido estricto, de la ejecución, encaminado directa y exclusivamente a decidir si procede la desafección o el mantenimiento del embargo. Se trata de una opción recomendada por la doctrina, que ofrece la ventaja de no conllevar una demora del proceso de ejecución respecto del bien correspondiente, demora que, pese a la mayor simplicidad de los procesos ordinarios de esta Ley, no puede dejar de considerarse a la luz de la doble instancia y sin que el nuevo régimen de ejecución provisional pueda constituir, en cuanto a la ejecución pendiente, una respuesta adecuada al referido problema».

CUESTIONES

1. La prosperabilidad de la tercería de dominio requiere de la concurrencia de ciertos requisitos. ¿Cuáles son?

- a) Que exista un justo título de dominio por parte del actor (tercerista).
- b) Que el bien del que se declara propietario el actor de la tercería sea el mismo que el gravado por el embargo.
- c) Que la adquisición de dominio por parte del tercerista sea anterior a la práctica de la diligencia de embargo, existiendo pues el embargo a causa de una responsabilidad ajena del tercerista.
- d) Todas son correctas.

RESPUESTA CORRECTA: D

2. Como hemos visto, para que la acción de tercería de dominio prospere, se exige prueba de que los bienes embargados al ejecutado lo han sido erróneamente, por formar parte, con anterioridad al momento de la traba, del patrimonio del tercerista. ¿Sobre quién recae la carga de la prueba?

Puesto que solamente se pueden embargar los bienes y derechos que forman parte del patrimonio del deudor en el momento del embargo, la carga probatoria de la demostración de su titularidad dominical en la fecha de la traba pesa sobre el tercerista (STS n.º 949/2007, de 12 de septiembre, ECLI:ES:TS:2007:5671).

Es unánime la doctrina jurisprudencial en que «la anotación preventiva de embargo produce afección de los terceros adquirentes o titulares de derechos reales sobre el bien embargado, cuando sus títulos tengan fecha posterior a la anotación y que la inmunidad se refiere únicamente a los títulos de fecha anterior, aunque se inscriban con posterioridad a la anotación» (STS n.º 810/2005, de 4 de noviembre, ECLI:ES:TS:2005:6761). En este sentido, se entiende que la tercería de dominio entraría en los supuestos de inmunidad, no operando el embargo sobre el bien sobre el que se inscribió la anotación preventiva de embargo, en la medida en que la tercería de dominio es un título de fecha anterior. También se infiere que ha de inscribirse esa tercería de dominio, aunque sea con posterioridad, para que tenga los efectos mencionados *erga omnes*.

CUESTIÓN

¿Qué diferencia existe entre la tercería de dominio y la tercería de mejor derecho?

La tercería de dominio (regulada en los arts. 595 y ss. de la LEC) y la tercería de mejor derecho (arts. 614 a 620 del mismo texto legal) son dos acciones diferentes:

- La tercería de dominio está encaminada a la **protección del dominio** frente a un embargo del que no es responsable el actor de la tercería.
- Por su parte, la acción de tercería de mejor derecho **protege un crédito que goza de preferencia respecto del que se está ejecutando**.

1520

Acción de cerramiento de fincas

De acuerdo con el artículo 388 del Código Civil, todo propietario podrá cerrar o cercar sus heredades por medio de paredes, zanjas, setos vivos o muertos, o de cualquier otro modo, sin perjuicio de las servidumbres constituidas sobre las mismas. Acción que sirve no solamente para fijar los límites, sino para la defensa de la propiedad.

CUESTIÓN

Imaginemos que un propietario ha cercado su finca con árboles. Sin embargo, al crecer, las ramas han invadido la finca del vecino colindante, ¿qué puede hacer este último para proteger su propiedad?

- a) Tendrá derecho a reclamar que se corten.
- b) Tendrá derecho a cortarlas por sí mismo dentro de su heredad.
- c) Tendrá derecho a recoger para sí los frutos del árbol que sobrepasen sobre su propiedad.
- d) Ninguna es correcta.

RESPUESTA CORRECTA: A